

РЕШЕНИЕ № 83

от 23 януари 2026 година

ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА КОНЦЕСИОННИЯ ДОГОВОР ЗА ДОБИВ НА СУРОВ НЕФТ ОТ НАХОДИЩЕ „БЪРДАРСКИ ГЕРАН“, СКЛЮЧЕН НА 12 СЕПТЕМВРИ 2003 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА ЕНЕРГЕТИКАТА И ЕНЕРГИЙНИТЕ РЕСУРСИ, И „ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ“ ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН, ИЗМЕНЕН И ДОПЪЛНЕН С АНЕКС № 1 ОТ 1 ЮЛИ 2004 Г., АНЕКС № 2 ОТ 6 ОКТОМВРИ 2010 Г., ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 3 ОТ 9 МАРТ 2012 Г., АНЕКС № 4 ОТ 3 ФЕВРУАРИ 2014 Г. И АНЕКС № 5 ОТ 28 ФЕВРУАРИ 2025 Г., И ЗА ОТПРАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО КОНЦЕСИОНЕРА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОНЦЕСИОННИЯ ДОГОВОР

На основание чл. 36, ал. 2 и 4 и чл. 37, ал. 3 във връзка с ал. 1, чл. 66б, ал. 1, т. 4 и чл. 66в, ал. 5 и 6 от Закона за подземните богатства, § 87, ал. 2 от Преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (ДВ, бр. 79 от 2020 г.), Решение № 539 на Министерския съвет от 30 юли 2003 г. (ДВ, бр. 70 от 2003 г.), Решение № 21 на Министерския съвет от 13 януари 2012 г., чл. 36.3 от Концесионния договор за добив на суров нефт от находище „Бърдарски геран“, сключен на 12 септември 2003 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на енергетиката и енергийните ресурси и „Проучване и добив на нефт и газ“ АД -

гр. Плевен, изменен и допълнен с Анекс № 1 от 1 юли 2004 г., Анекс № 2 от 6 октомври 2010 г., Допълнително споразумение № 3 от 9 март 2012г., Анекс № 4 от 3 февруари 2014 г. и Анекс № 5 от 28 февруари 2025 г. (Концесионния договор), мотивирано искане с вх. № Е-26-П-454/06.08.2025 г. и вх. № Е-26-П-473/26.08.2025 г. от концесионера „Проучване и добив на нефт и газ“ АД - гр. София, и мотивирано предложение на министъра на енергетиката

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т С Ъ В Е Т
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие за изменение на Концесионния договор чрез:

1.1. Удължаване на определения с Решение № 539 на Министерския съвет от 30 юли 2003 г. (ДВ, бр. 70 от 2003 г.), изменен с Решение № 21 на Министерския съвет от 13 януари 2012 г., срок с 27 години считано от 13 август 2026 г.

1.2. Промяна на определената с Решение № 539 на Министерския съвет от 30 юли 2003 г. (ДВ, бр. 70 от 2003 г.) концесионна площ, както следва:

1.2.1. Определя концесионна площ 21377,7 дка, индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до № 158 в Координатна система „БГС 2005“, тип на координатите: кадастрални, съгласно приложението. В тези граници концесионната площ включва:

1.2.2. находище „Бърдарски геран“ с площ 20 875,3 дка, индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до № 158 по външния контур на запасите, в Координатна система „БГС 2005“, тип на координатите: кадастрални, съгласно Специализирана карта, неразделна част от концесионния договор;

1.2.3. площите, необходими за осъществяване на дейностите по концесията извън добива.

2. Срокът на концесията се удължава при условията на Концесионния договор и на това решение.

3. В допълнителното споразумение за удължаване на срока на концесията и за изменение на концесионната площ да бъдат включени задължения на концесионера за:

3.1. Разработване на изменение на цялостния работен проект за добив и първична преработка съобразно изменението на концесионната площ и на срока на договора, в съответствие с мерките и условията на влязло в сила решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), с което се одобрява осъществяването на инвестиционното предложение, или на решение, с което е преценено да не се извършва ОВОС, постановено по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие. Решението е приложение, неразделна част от проекта.

3.2. Разработване на изменение на схематичния проект за напускане на цялата концесионна площ (цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи) за срока на удължаването на Концесионния договор.

3.3. Предоставяне на безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция, която да бъде в размер 100 на сто от стойността на концесионното плащане за предходната година с начислен данък върху добавената стойност (ДДС), обезпечаваща изпълнението на всички задължения по Концесионния договор, в т.ч. за концесионно плащане, извършване на годишната вноска във „Фонд за напускане“, ДДС, лихви за забавено изпълнение на задължението за концесионно плащане, лихви за забавено изпълнение на задължението за плащане на ДДС, както и неустойки при неизпълнение на всяко едно непарично задължение или при нарушаване на условие по концесията.

3.4. Възстановяване размера на гаранцията при усвояване изцяло или на част от нея в 10-дневен срок от уведомлението на концедента за това.

3.5. Дължими неустойки при неизпълнение на задължения по Концесионния договор.

4. Предлага на концесионера с допълнителното споразумение по т. 3 да се изменят или допълнят клаузите на Концесионния договор относно правата и задълженията на страните по концесията, включително свързаните с предоставянето на банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по Концесионния договор и условия за осъществяване на концесията, отговорността на концесионера при неизпълнение на договорни задължения и контрола по изпълнение на Концесионния договор, в съответствие с действащата нормативна уредба.

5. Размерът на дължимото от концесионера концесионно плащане се променя с акт на министъра на енергетиката считано от влизането в сила на изменения в нормативната уредба, уреждаща реда за неговото определяне.

6. Министърът на енергетиката превежда на основание чл. 61, ал. 5 от Закона за подземните богатства част от извършеното концесионно плащане в размер 50 на сто без ДДС на община Кнежа.

7. Оправомощава министъра на енергетиката да уведоми концесионера за решението и да сключи допълнителното споразумение по т. 3 с „Проучване и добив на нефт и газ“ АД - гр. София, в едномесечен срок от уведомяването.

ЗА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Томислав Дончев

**ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Габриела Козарева**